

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: MCSPCP-210
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA : 08/06/2009
"EL CAMBIO RECIENTE EMPIEZA"	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 010 DE 2012
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE Y MONICA
MILENA MUÑOZ PIDACHE **Hoja 1 de 5**

Entre los suscritos **ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.061.300 expedida en Villanueva Casanare, en calidad de Alcalde Municipal, posesionado mediante Acta de posesión No. 10 de 2011, y facultado por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo Municipal No. 006 de fecha 26 de junio de 2012, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, con NIT. **892099475-7** por una parte y por la otra **MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.182.984 expedida en Cumaral Meta, quien en el presente contrato de servicios Profesionales se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar este contrato al tenor de las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que el Artículo 3.4.2.5.1 del Decreto 734 del 2012 dispone que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. **b)** Que el cumplimiento del Artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, El Municipio de Villanueva Casanare elaboró el respectivo Estudio Previo, documento suscrito por el Dr. **MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO**, Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación, en el cual se analizó la conveniencia y oportunidad para celebrar el presente contrato de servicios Profesionales. **c)** Conforme al parágrafo 2 del Artículo 3.4.1.1 del Decreto 734 de 2012 no es necesario Acto Administrativo que justifique la contratación del profesional. **d)** Que se solicitó oferta y se presentó propuesta ✓

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: MCSPCP-210
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA : 08/06/2009
"EL CAMBIO RECIEN EMPIEZA"	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01

Continuación Contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 010 de 2012

Hoja 2 de 5

en tiempo por MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE, cumpliendo con los requisitos de idoneidad y experiencia requeridos y la cual se ajusta a las exigencias técnicas de conformidad con el documento que así lo indica, el cual fue suscrito el día 18 de Julio de 2012, por el Dr. MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación. e) Que dadas las consideraciones anteriores, el presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales se realiza de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA.** **CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En cumplimiento del objeto señalado en la cláusula anterior, **EL CONTRATISTA** deberá: 1.- Prestar asistencia técnica a las dependencias ejecutoras de la Administración Municipal, en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión de interés de la entidad mediante la aplicación de la Metodología General Ajustada desarrollada y actualizada por el Departamento Nacional de Planeación. 2.-Dar aplicación a la Metodología General Ajustada en la última versión que haya desarrollado el DNP. 3.-Considerar como horizonte de evaluación de los proyectos de inversión, al menos el periodo de tiempo para el cual fue aprobado el Plan de Desarrollo Municipal "Todos Juntos Por Villanueva, El Cambio Recién Empieza". 4.-Articular la formulación de los proyectos de inversión a la estructura estratégica y propositiva del Plan de Desarrollo Municipal vigente. 5.-Procurar la calidad en la prestación de los Servicios Profesionales para los cuales se les contrate. 6.-Concertar con el Secretario de Planeación las metas del producto que puedan asociarse al objeto contractual. **CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales para todos los efectos legales y fiscales será la suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (8.400.000)**, suma que el Municipio cancelará al contratista en tres (03) pagos mensuales, de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.800.000)**, cada uno, previa certificación de recibido a satisfacción del servicio por parte de la Interventoría. **CLÁUSULA CUARTA. PLAZO Y VIGENCIA:** El plazo del presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales será por el término de tres (03) meses, contados a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para

Calle 8ª No. 13-45, barrio Fundadores, Teléfonos (098) 6241204-6241205-6241206 Fax: Ext. 12
Correo Electrónico: secretariageneral@villanueva-casanare.gov.co

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: MCSPCP-210
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA : 08/06/2009
"EL CAMBIO RECIEN EMPIEZA"	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01

Continuación Contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 010 de 2012

Hoja 3 de 5

su ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, sin estos requisitos no podrá ejecutarse. **PARÁGRAFO:** La vigencia será el plazo del contrato de Servicios Profesionales y cuatro (4) meses más. **CLÁUSULA QUINTA. SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Las sumas que se adeuden a **EL CONTRATISTA**, por la ejecución del presente contrato de Prestación de servicios Profesionales estará sujeta a las apropiaciones presupuestales de la Alcaldía de Villanueva Casanare, y se harán con cargo a la Certificación de Disponibilidad Presupuestal expedida por la Tesorería Municipal No. 00586 del 6 de Julio de 2012, que corresponde al rubro 213122 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES por valor de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$8.400.000.)** suscrito y aprobado por la Oficina de Presupuesto Municipal, el cual ampara la celebración del presente contrato de Prestación de servicios Profesionales. **CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISIÓN:** La supervisión del presente contrato de Prestación de servicios Profesionales, será ejercida por el **Secretario de Despacho de la Secretaria de Planeación**, quien tendrá como funciones certificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones debidas y la oportuna ejecución del objeto del contrato de servicios Profesionales, así como suscribir con **EL CONTRATISTA** las actas a que haya lugar, y otorgar visto bueno a lo que se requiera, así como también elaborar y suscribir la correspondiente acta de liquidación. **CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS:** De conformidad con el artículo 5.1.4.2.3 del Decreto 734 de 2012 y el Artículo 5.1.4.2.7 del Decreto 734 de 2012, el contratista constituirá a favor del Municipio de Villanueva Casanare, una garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, en la que conste los siguientes amparos. **Cumplimiento:** Por un valor equivalente al quince (15%) del valor del contrato, con vigencia igual al término del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del acta de iniciación. **Calidad:** Por un valor equivalente al quince (15%) del valor del contrato con vigencia igual al término del contrato y seis (6) meses más, contados a partir del acta de iniciación. **CLÁUSULA OCTAVA. PRINCIPIOS DE TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES:** El Municipio de Villanueva Casanare aplicará los principios de modificación e interpretación unilaterales conforme

Calle 8ª No.13-45, barrio Fundadores, Teléfonos (098) 6241204-6241205-6241206 Fax: Ext. 12
Correo Electrónico: secretariageneral@villanueva-casanare.gov.co

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: MCSPP-210
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA : 08/06/2009
"EL CAMBIO RECIEN EMPIEZA"	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01

Continuación Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 010 de 2012

Hoja 4 de 5

a las disposiciones consagradas en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1.993. **CLAUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** EL **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato de servicios Profesionales, que no se haya incurrido en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la constitución y la ley, especialmente a las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y a comunicar en forma inmediata las inhabilidades e incompatibilidades a que llegare a incurrir en un futuro, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la citada ley. **CLÁUSULA DÉCIMA. RELACIÓN JURÍDICA LABORAL:** Se deja expresa constancia que el presente contrato de prestación de servicios profesionales no constituye vinculo laboral entre las partes, en consecuencia no genera relación laboral ni prestaciones sociales. Lo anterior de conformidad con el artículo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993. **EL CONTRATISTA** desarrollará el objeto contractual con total independencia administrativa de la Administración Municipal de Villanueva Casanare. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. CADUCIDAD:** De conformidad y con los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, **EL CONTRATANTE**, por medio de acto administrativo debidamente motivado, podrá dar por terminada y ordenará la liquidación del presente contrato de prestación de servicios Profesionales por alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato de Prestación de servicios Profesionales y evidencie que puede conducir a su paralización. **PARÁGRAFO:** Ejecutoriado el acto administrativo por el cual se declara la caducidad, se harán efectivas las garantías a que hubiere lugar y se procederá a los pagos de los saldos a favor de **EL CONTRATISTA**, si los hubiere y se realizarán las compensaciones del caso, en el Acta de liquidación. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA:** Atendiendo a la cuantía del contrato, **EL CONTRATANTE** fijará a **EL CONTRATISTA** proporcionalmente la suma equivalente al 10% del valor del contrato de Prestación de servicios Profesionales, cuando dejare de cumplir totalmente las obligaciones que contrae dentro de la misma. Dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra **EL CONTRATANTE** por el incumplimiento de **EL CONTRATISTA**. El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: MCSPOP-210
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA: 08/06/2009
"EL CAMBIO RECIEN EMPIEZA"	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01

Continuación Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 010 de 2012

Hoja 3 de 3

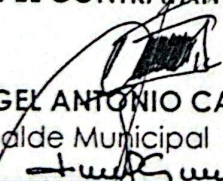
podrá ser tomado directamente del saldo a favor de **EL CONTRATISTA** si lo hubiere o de las garantías constituidas. En caso de que las garantías se disminuyeren o agotaren, estas deberán ser puestas hasta el monto inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN: El presente contrato de servicios profesionales será liquidado por las partes una vez se termine el plazo y cuatro (4) meses más de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: **EL CONTRATISTA**, no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso del **MUNICIPIO**, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. **EL CONTRATISTA**, no podrá subcontratar la ejecución del presente contrato sin la aprobación previa y escrita del **MUNICIPIO**, En el texto de los subcontratos, cuando hubiere lugar a ellos, se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del presente contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de **EL CONTRATISTA**, **EL MUNICIPIO** podrá dar por terminado el subcontrato, en cualquier tiempo, exigiendo a **EL CONTRATISTA**, el cumplimiento inmediato y directo de las obligaciones.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Este contrato de prestación de servicios profesionales se perfecciona con las firmas de las partes, para su ejecución se requerirá Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal, inscripción como contratista, aprobación de póliza y publicación del contrato. Para constancia se firma en la ciudad de Villanueva, a los dieciocho (18) días del mes de Julio de dos mil doce (2012).

POR EL CONTRATANTE


ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA
Alcalde Municipal

Revisó: Dra Ligia Castellanos Castro
Asesora Jurídica Externa

Revisó: Dr. Ezequiel Alejandro Rivera Peña
Profesional Universitario de la Unidad Técnica

EL CONTRATISTA


MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE
C.C.No. 21.182.984 de Cumaral Meta

2012

Julio

793

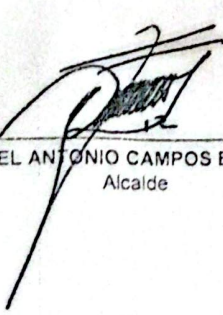
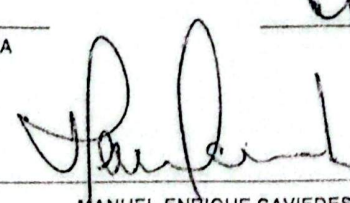
Jul 2012

Calle 8ª No.13-45, barrio Fundadores, Teléfonos (098) 6241204-6241205-6241206 Fax: Ext. 12
Correo Electrónico: secretariageneral@villanueva-casanare.gov.co

A

MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		CÓDIGO ALER 219							
SERVICIOS CONTRATADOS PÚBLICA		FECHA 22/09/2019							
ACTA DE LIQUIDACIÓN		VERSIÓN 02							
1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO									
CONTRATO DE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Nº.	010/2012						
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA								
CONTRATISTA	MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE								
NIT O CÉDULA	21182 984 de Cumaral	Nº. CELULAR	311 536 34 54						
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NO APLICA								
NIT O CÉDULA	N.A	Nº. CELULAR	N.A						
SUPERVISOR	MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO								
CÉDULA	79,063,572 DE LA MESA CUNDINAMARCA	Nº. CELULAR	320 857 60 77						
CONTRATOS ADICIONALES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.A</td> <td>N.A</td> <td>N.A</td> </tr> </tbody> </table>			No.	VALOR	FECHA	N.A	N.A	N.A
No.	VALOR	FECHA							
N.A	N.A	N.A							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 8,400,000								
FORMA DE PAGO	El municipio cancelara al contratista en tres (03) pagos mensuales de dos millones ochocientos mil pesos mcte (\$2.800.000), cada uno, previa certificación de recibido a satisfacción del servicio por parte de la Supervisión.								
2. CONDICIONES LEGALES DEL CONTRATO.									
FECHA INICIACION:	19/07/2012								
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES								
FECHA REAL ENTREGA:	N.A.								
FECHA DE TERMINACION:	19/10/2012								
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 8,400,000								
VALOR ADICIONES:	N.A.								
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 8,400,000								
En la ciudad de Villanueva, Departamento de Casanare, a los diez y nueve (19) días del mes de Octubre de dos mil doce (2012), se reunieron el Doctor ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE, el Doctor, MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, como Supervisor y la Ingeniera MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE como Contratista, con el objeto de liquidar el contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 010 de 2012, suscrito el 18 de Julio de 2012, habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto contractual pactado en el contrato. Las actividades se desarrollaron a satisfacción de acuerdo al informe de actividades que se presente para la liquidación correspondiente.									
3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.									
(Relacionar todos los contratos, otro si, modificaciones y actas generadas en el ejecucion del contrato)									

		MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE SUSPROCESO CONTRATACION PUBLICA (MEC) ACTA DE LIQUIDACION		CÓDIGO ALCP 213 FECHA 23/09/2010 VERSION 02	
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO				FECHA	
Acta de Iniciación				19/10/2012	
Contrato adicional No. 001				N.A.	
Contrato adicional No. 002				N.A.	
Contrato adicional No. 003				N.A.	
Prorroga No. 001				N.A.	
Prorroga No. 002				N.A.	
Prorroga No. 003				N.A.	
Actas de modificación				N.A.	
Actas de suspensión				N.A.	
Actas de reanudación				N.A.	
Acta de recibo final				N.A.	
Anexos de ejecución				N.A.	
Otros documentos:					
4. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.					
VALOR DEL CONTRATO				\$ 8,400,000	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL				N.A.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO				\$ 8,400,000	
VALOR EJECUTADO				\$ 5,600,000	
VALOR NO EJECUTADO				\$ 0	
VALOR SANCIONES				\$ 0	
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZACIÓN				\$ 0	
DEVOLUCION ANTICIPO				\$ 0	
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)				\$ 0	
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA				\$ 2,800,000	
4.1. DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA					
ACTA		0		VALOR	
Anticipo		0		\$ 0	
Acta Parcial No. 1		19/08/2012		\$ 2,800,000	
Acta Parcial No. 2		19/09/2012		\$ 2,800,000	
Acta Parcial No. 3					
Acta Parcial No. 4					
VALOR ACTA DE LIQUIDACION				\$ 2,800,000	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				0	
4.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN					
FUENTE	REG. PPTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
REC. PROPIOS	793	\$ 8,400,000	\$ 5,600,000	\$ 2,800,000	\$ 0
TOTALES		\$ 8,400,000	\$ 5,600,000	\$ 2,800,000	\$ 0
5. RECLAMOS Y GARANTIAS					
El Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:					
5.1. GARANTIAS					
Aseguradora		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Póliza Única No		605-47-994000015004			
Póliza RCE No.		N.A.			
Dirección para notificación					
5.1.1. BUEN MANEJO Y COORECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.					
VALOR ASEGURADO		\$ N.A.			
VIGENCIA		DESDE: N.A.		HASTA: N.A.	
5.1.2. DE CUMPLIMIENTO					
VALOR ASEGURADO		\$ 1,260,000			
VIGENCIA		DESDE: 19/07/2012		HASTA: 19/06/2013	
Aseguradora		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Póliza No		605-47-994000015004			

 MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASAPIRE SUBPROCESO: CONTRATACIÓN PÚBLICA (MSES)		CODIGO ALCP-316 FECHA 22/09/2012 ACTA DE LICITACIÓN
5.1.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES VALOR ASEGURADO \$ N/A VIGENCIA DESDE N/A HASTA N/A		
5.1.4. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA VALOR ASEGURADO \$ N/A VIGENCIA DESDE N/A HASTA N/A Aseguradora N/A Póliza No N/A		
5.1.5. CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS VALOR ASEGURADO \$ N/A VIGENCIA DESDE N/A HASTA N/A Aseguradora N/A Póliza No N/A		
5.1.6. OTRAS VALOR ASEGURADO \$ N/A VIGENCIA DESDE N/A HASTA N/A Aseguradora N/A Póliza No N/A		
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO El valor final del contrato es de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/cte. (\$ 8.400.000)		
7. OBSERVACIONES 1- Informe de Actividades en Veinte y siete (27) folios 2- Factura No. 3 3- Documento soporte de pago de salud, pensión y ARP del mes de Octubre 4- Copia del Contrato 5- Copia de Acta de Inicio Rut 6- Rut		
No siendo otro el objetivo de la presente acta se da por terminada la reunión y en constancia se firma el día 19 del mes de Octubre del dos mil doce (2012), por los que en ella intervinieron.		
 ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA Alcalde	 MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO Supervisor	 MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE Contratista